

Situation Assessment — Strategisk og juridisk vurdering

Til La Sandsfjorden Leva · v3.0 · april 2026

AS DELIVERED · CLIENT TIER · NORWEGIAN · REPRODUCED FROM THE DOCUMENT REGISTER

Til La Sandsfjorden Leva. Dette dokumentet er saka deira, lest frå utsida.

Det bygger på klagene LSL sjølv har skrive, meklingsnotata LSL sjølv har levert, innsynsbegjæringane LSL sjølv har sendt, og dei fagleg solide posisjonane LSL sjølv har bygd opp gjennom fleire års arbeid. Fem bevisspor er destillerte frå det materialet — alle forankra i Statsforvalterens eigne ord.

Det LSL har bygd over fleire år er eit uvanleg sterkt dokumentasjonsgrunnlag. Det denne leveransen gjer er å kople det saman: fem bevisspor, ordrett verifiserte, strukturert slik at dei må svarast på substansielt. Vår rolle er å setje namn på styrken som allereie ligg der — og vise korleis den kan brukast som eit kirurgisk verktøy, ikkje berre som klagespor.

LESEVEILEDNING

Dokumentet er bygd i to lag. **Del 1** prioriterer — hvilke spor som bærer fremdrift, robusthet og eskalering. **Del 2** beviser — fem navngitte spor med ordrett verifiserte sitater, hjemler og motspor-analyse. Les Del 1 for å forstå hva LSL bør gjøre. Les Del 2 for å se hvorfor det holder. Action Brief (separat dokument) gir den operative rekkefølgen — hvilke grep denne uken, hvilke innen 21.05.2026.

EXECUTIVE SUMMARY

LSLs sak står sterkest når den ledes som en plan- og vannsak, ikke som en støvsak. Tre arbeidslinjer — plan, vann og vilkår — angriper plangrunnlaget fra tre uavhengige nivåer. Motparten kan ikke nøytralisere alle med ett svar.

Tre konklusjoner:

- Plansporet bærer fremdriften.** Det kombinerer dokumentert selvmotsigelse i plangrunnlaget med troverdig innsigelses- og medvirkningskritikk. Statsforvalteren er allerede inne i løpet.
- Vannsporet bærer robustheten.** Det overlever alle sannsynlige prosessutfall — mekling, omarbeiding eller nytt planløp. Motparten har ingen direkte svar.
- § 18-sporet bærer eskaleringen.** Tilsyns- og avvikshistorikken dokumenterer et mønster som ikke korrigerer seg selv. Det konverterer klage til endringskrav.

LSL trenger ikke flere argumenter. LSL trenger strammere arbeidsdeling mellom sporene de allerede eier.

DEL 1 — STRATEGISK VURDERING

Premiss

Dette dokumentet rangerer ikke argumenter i abstrakt forstand. Det rangerer *institusjonelt fotavtrykk*: hvilke spor har allerede fått grep i det løpet Statsforvalteren, kommunen og eventuelt departementet er bundet av?

Institusjonelt fotavtrykk er ikke det samme som rettslig styrke. At Statsforvalteren har fremmet innsigelse og dokumentert avvik betyr at LSLs posisjoner allerede har institusjonell tyngde — de er inne i systemet. Men det betyr ikke at hvert argument er juridisk uangripelig isolert sett. Rangeringen reflekterer hva som *allerede biter*, ikke hva som *burde bite*.

Tre arbeidslinjer

De fem bevissporene bør ikke bæres som fem likeverdige budskap. De bør brukes som tre arbeidslinjer med ulike funksjoner:

ARBEIDSLINJE	HVA DEN BÆRER	BEVISSPOR	HVORFOR DEN BITER
Plan og prosess	Om planløpet kan gå videre uten ny realitetsbehandling	Spor 1 + 3, WindWorks som forsterkning	Statsforvalteren er allerede inne i løpet, svakhetene ligger i beslutningsgrunnlaget
Vann og avrenning	Om planens miljøpremisser faktisk holder	Spor 2 + 5	Overlever mekling, omarbeiding og nytt planløp
Vilkår og mønster	Om tillatelsen er for svak over tid	Spor 4	Beste eskaleringssporet hvis planløpet glir videre

Denne arbeidsdelingen er viktig fordi dokumentet ellers blir for bredt. Det sterke er ikke mengden stoff — det sterke er at sporene kan sekvenseres.

Plan og prosess bærer tyngst

Plansporet er førsteprioritet. Ikke fordi alt annet er svakere, men fordi dette er sporet som ligger nærmest spørsmålet om planens videre legitimitet. Det kombinerer to uavhengige svakheter.

Selv Motsigelsen (Spør 1). Statsforvalterens eget sitat dokumenterer at plandokumentene inneholder uriktig informasjon om sitt eget innhold:

«Det er foreslått fleire tiltak som ikkje er innarbeidd i planen, til tross for at det står i dokumentet at dei er innarbeidd i føresegner.»

— Statsforvalteren i Rogaland, 20.10.2025

Det er ikke en tolkningsdifferanse — det er en faktafeil påvist av myndigheten. Fire verifiserte svakheter i kommunedirektørens innstilling (LMT 068/25) forsterker: T-1442-avvik erkjent men plan likevel anbefalt, bare «gjennomsnittlig drift» beregnet, samspill støy/støv ukjent, bedriftens egne støvtall lagt til grunn. Nabokommentar om detaljert samspillsvurdering ble eksplisitt avvist i fagnotatet.

Forhåndsbinding (Spør 3). Ordføreren bekreftet i Suldalsposten 09.04.2026:

«Alle partia bortsett frå SV har vore positive til utviding.»

— Ordfører, Suldalsposten 09.04.2026

Tre bevislag i kjede: ord (29.03.2025 — «innstilt i lang tid»), ord i offentlig avis (09.04.2026), handling til tross for egen advarsel (det udokumenterte møtet der ordføreren selv skrev at det «ikkje er lurt» men

gjennomførte det likevel). Sammen med syv ignorerte krav fra 2022 tegner det bildet av en prosess der medvirkning er formell, ikke reell.

PBL § 5-1 krever reell medvirkning. Fvl § 41 aktiveres når feil kan ha virket bestemmende. Spor 1 og 3 dokumenterer to uavhengige feiltyper — uriktig informasjon og forhåndsbestemt konklusjon. Sammen er de et ugyldighetsgrunnlag.

WindWorks styrker plansporet, men skal ikke bære det alene

WindWorks-premissfallet har fått mer tyngde gjennom kommunens egne ord i planprogrammet til 202601: «Mibau Stema har avslutta forhandlingane med Windworks Jelsa.» Kommunen erkjenner at forutsetningen for meklingsresultatet er bortfalt.

Men meklingsprotokollen 30.03.2023 er et politisk dokument, ikke et rettslig bindende vilkår i selve planen. Sunnfjord-dommen (HR-2021-2364-A) gir et rettslig mønster for premissfall, men avstanden fra kommunal myndighetsutøvelse i Sunnfjord til reguleringsplan for steinbrudd er betydelig. WindWorks er derfor en **forsterker**, ikke en alene-bærer.

Den riktige bruksmåten er enkel: «Vi ber om Statsforvalterens vurdering av om grunnlaget for å ha trukket innsigelsen fortsatt foreligger, gitt at vilkåret innsigelsen ble løst på, nå er bortfalt etter kommunens egen erkjennelse.» Den formuleringen tvinger skriftlig behandling uten å kreve et rettslig utfall.

Strukturell kontekst — kommunens doble rolle. Suldal kommune var samtidig eierpart i WindWorks Jelsa AS og planmyndighet for PlanID 202301. Kapitalbrevet (21.08.2022) ble holdt unna offentligheten i to måneder — kommunen innrømmet feil journalføring. Ikke et selvstendig ugyldighetsspor, men nødvendig kontekst for å forstå hvilken prosess LSL opererer i. Forsterker Spor 3 og gir grunnlag for lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27.

Vann og avrenning er det mest robuste sporet

Vannsporet er motpartens blinde flekk — ingen av åtte identifiserte motspor treffer det med styrke. To strukturelt ulike spor dokumenterer hvorfor:

Fraværet (Spor 2). Sandsfjorden er nasjonal laksefjord. All avrenning fra uttaksområdet ledes dit. Over 91 års drift vil kumulativ avrenning akkumulere i denne fjorden. Likevel er den ikke vurdert som resipient:

«Avrenninga frå drifta skal skje til Sandsfjorden via sedimentasjonsbasseng. Likevel er det ikkje gjort greie for påverknad og konsekvens for Sandsfjorden, verken i konsekvensutgreiinga eller i vurderinga av vassforskrifta.»

— Statsforvalteren i Rogaland, 20.10.2025

Utslippstillatelse 2024.0772.T anerkjenner eksplisitt Sandsfjorden som nasjonal laksefjord og krever resipientovervåking — mens KU og hydrogeologirapport utelater den fullstendig. Asymmetrien er dokumentert i to uavhengige offentlige dokumenter.

Sirkulariteten (Spor 5). Hydrogeologirapporten forutsetter som premiss at avrenning kontrolleres gjennom tiltak som ikke er rettslig sikret. sirkulariteten i tre ledd: (1) rapporten konkluderer med at avrenning er kontrollert fordi tiltak er forutsatt, (2) tiltakene er forutsatt men Statsforvalteren dokumenterer at de ikke er innarbeidet, (3) premissene er ikke rettslig sikret. En rapport som forutsetter det den skal bevise, beviser ingenting.

Komplementaritet: Spor 2 dokumenterer at en hel resipient mangler i utredningen. Spor 5 dokumenterer at det som finnes av utredning hviler på usikrede premisser. Fravær og sirkularitet er komplementære — ikke duplikater. Sammen utfordrer de hele bevisgrunnlaget for vannhåndteringen.

Viktigste scenariopunktet: Vannsporet overlever alle prosessutfall. Hvis det fortsatt mangler en troverdig og sikret vannfaglig kjede fra tiltak via avrenning til resipient, består svakheten selv om planprosessen skifter form.

§ 18 er det beste eskaleringsgrepet

Spor 4 er ikke dokumentets første budskap, men dets beste eskalering. 14 år med samme mønster: avvik → løfte → nytt avvik. Statsforvalterens inspeksjonsrapport underkjenner selve målegrunnlaget:

«Prøvetakingen slik den gjennomføres nå kan derfor ikke brukast som grunnlag for å vurdere etterleving av tillatelsens krav.»
— Statsforvalteren i Rogaland, Inspeksjonsrapport 2025.039.I.SFRO, 24.04.2025

Motparten har bare to posisjoner, og begge er tap: erkjenne at målegrunnlaget var ubrukbart (da er 14 år med selvrapportering utroverdige), eller forsvare et målegrunnlag Statsforvalteren selv har underkjent.

CSC Gold-paradokset. Mibau Stema fikk Norges første CSC Gold-sertifisering for Jelsa i februar 2026 — to måneder etter at Statsforvalteren varslet tvangsmulkt på 300 000 kr og mulig stans i nattlig drift. Sertifiseringen og tvangsmulkten målte ikke det samme, men de ble formidlet til ulike publikum på samme tid. Når et selskap mottar pioner-sertifisering og tvangsmulkt parallelt, er det dokumentert at vilkårsregimet ikke fungerer selvkorrigerende. Mønsteret gjenspeiles i folkehelseloven-klagen: formelt stadfestet, men myndigheten oppfordret likevel til reduksjon «av hensyn til naboene». Formelt OK, reelt ikke OK.

Viktig presisering: § 18 er en *kan*-regel, ikke en *skal*-regel. Statsforvalteren har diskresjonært skjønn. § 18-henvendelsen tvinger en vurdering — ikke et utfall. Styrken ligger i at grunnlaget er så godt dokumentert at det er vanskeligere å avvise enn å behandle.

Koreografert overlapp

De fem sporene henter forsterkning fra hverandre:

KOBLING	HVA	FUNKSJON
Spor 1 ↔ Spor 5	Avbøtende tiltak ikke innarbeidet = sirkularitetens andre ledd	Krysskilde
Spor 2 ↔ Spor 5	Fravær (Sandsfjorden) + sirkularitet (premisser)	Komplementære angrep
Spor 1 ↔ Spor 3	Tiltak ikke innarbeidet + vedtak forhåndsbestemt	Dobbelt ugyldighetsgrunnlag
Spor 3 ↔ Spor 4	Politianmeldelse av kritiker som mønsterelement	Prosessmønster
Spor 1 ↔ Spor 4	Avbøtende tiltak aldri innarbeides = del av 14-årsmønsteret	Tidslinje-forsterkning

Hvert spor kan stå alene. Sammen gir de kumulativ effekt som er vesentlig sterkere enn summen.

Kildekonsentrasjon — en ærlig innrømmelse. Flere spor henter sine sterkeste sitater fra Statsforvalteren i Rogaland. Det er et bevisst valg — Statsforvalteren er tilsynsmyndigheten, og det er nettopp *deres* dokumentasjon som gir institusjonell tyngde. Men det betyr at LSLs posisjon er sårbar dersom Statsforvalteren selv endrer posisjon. Vannsporet (Spor 2 + 5) er minst avhengig av Statsforvalterens posisjon, noe som forsterker deres rolle som fallback.

Scenarioanalyse

Scenario A — Mekling lykkes (202301 vedtatt). Spor 1 og deler av Spor 3 mister institusjonell tyngde. Vannsporet overtar som #1. § 18-mønsteret blir viktigere.

Scenario B — Mekling feiler (202301 til departementet). LSLs sterkeste posisjon. Alle fem spor har full kraft.

Scenario C — Hybrid (202301 forlatt, 202601 overtar). PlanID 202601 ble varslet 09.04.2026 med merknadsfrist 21.05.2026. Innsigelsen til 202301 blir irrelevant. Men Spor 2, 4 og 5 består — de dokumenterer systemiske mangler, ikke planspesifikke feil. Ny KU kreves, og LSLs dokumenterte mangler er direkte relevante som innspill.

Operativ konsekvens: Ikke legg alle egg i innsigelseskurven. Vannsporet og § 18-sporet overlever alle tre scenarier. Merknad til 202601 (frist 21.05.2026) er et konkret neste steg uansett scenario.

To risikoer som må eies

WindWorks er en forsterker, ikke et solospor. Brukes det for aggressivt, inviterer dokumentet til teknisk avvising. Bind det til formuleringen om revurdering av meklingsgrunnlaget.

Forhåndsbinding er sterkest som mønster, ikke som ett sitat. Ordførerens ord er verdifulle, men de bærer sporet best når de leses sammen med prosessmønsteret — møtepraksis, ignorering av innspill, kommunens doble rolle.

Begge presiseringene skjerper dokumentet. De svekker ikke saken.

DEL 2 — BEVISSPOR OG JURIDISK UNDERLAG

Fem spor, ordrett verifisert mot primærkilder. Fullversjonene av hvert spor ligger som egne dokumenter i registeret.

Spor 1 — Avbøtende tiltak: selvmotsigelsen

Kjernepåstand: Plandokumentene hevder avbøtende tiltak er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Statsforvalteren sier det motsatte.

Primærhjemler: Fvl §§ 17, 41 · PBL §§ 5-1, 12-8.

Skarpeste motargument-svar: «*LSL vurderer ikke planbestemmelsene — LSL siterer Statsforvalterens egen vurdering. Det er en vesentlig forskjell.*»

Spor 2 — Sandsfjorden utelatt: fraværet

Kjernepåstand: Sandsfjorden — nasjonal laksefjord, endelig resipient for all avrenning — er ikke vurdert. Verken i KU, hydrogeologirapport eller vannforskrift-vurdering.

Primærhjemler: Vannforskriften § 12 · nml §§ 8–10 · PBL § 4-3.

BEØ-parallell: BEØ eier Økstrafjorden — «hva lever i fjorden?» LSL eier Sandsfjorden — «hva skjer med fjorden all avrenning ledes til?» Sammen: begge fjordene er utilstrekkelig utredet.

Spor 3 — Forhåndsbinding: innrømmelsen

Kjernepåstand: Ordføreren innrømmet at flertallet var etablert før høringen. Syv krav fra LSLs allierte ble systematisk ignorert. Naboen som klaget på støy, ble politianmeldt.

Primærhjemler: PBL § 5-1 · fvl §§ 17/41 · Fosen Vind (HR-2021-1975-S).

LSL-spesifikt: Sitatet falt på LSLs møte. Kravene var fra LSLs allierte. Politianmeldelsen rammet LSLs støttespillere. Rent LSL-territorium.

Spor 4 — § 18-mønsteret: 14 år med avvik

Kjernepåstand: 14 år med avvik → løfte → nytt avvik. PM2.5 aldri systematisk målt. DNV aldri fysisk på anlegget. Mønsteret er beviset for at vilkårene er utilstrekkelige.

Tidslinje: 2011 (3 avvik) → 2012 (3 avvik) → 2024 (LSL klage FHI) → apr 2025 (inspeksjonsrapport — «fundamentalt mangelfullt») → des 2025 (tvangsmulkt 300 000 kr) → feb 2026 (CSC Gold).

Primærhjemler: Forurl. § 18 nr. 1, 2 og 6 — tre uavhengige grunnlag.

Strategisk kerne: En klage sier «dette avviket er uakseptabelt». En § 18-henvendelse sier «vilkårene selv er utilstrekkelige — mønsteret beviser det». Klagen retter seg mot symptom. § 18 retter seg mot årsaken.

Klagemekanismen: Statsforvalteren opplyste at nye klager «vil bli journalført som 'tatt til etterretning' uten tilbagemelding». Klagemekanismen absorberer klager uten substansielt svar — det forsterker § 18-argumentet strukturelt.

Spor 5 — Hydrogeologi: premiss ≠ garanti

Kjernepåstand: Hydrogeologirapporten forutsetter som premiss at avrenning kontrolleres gjennom tiltak som ikke er rettslig sikret. En rapport som forutsetter det den skal bevise, beviser ingenting.

Krysskilde: Sirkularitetens andre ledd er nettopp det Spor 1 dokumenterer med Statsforvalterens verbatim-sitat.

Primærhjemler: Vannforskriften § 12 · PBL § 4-3 · forurl. § 16 · nml §§ 7/9.

Skarpeste motargument-svar: «Hvis nåværende tiltak er utilstrekkelige for nåværende drift, er det sirkulært å forutsette at fremtidige tiltak vil være tilstrekkelige for utvidet drift.»

Hjemmelskart

HJEMMEL	BÆRER SPOR	STATUS
Fvl § 41 (ugyldighet)	Spor 1 + 3	Bekreftet — to uavhengige grunnlag
PBL § 5-1 (medvirkning)	Spor 1, 3	Bekreftet
PBL § 4-3 (ROS)	Spor 2, 5	Bekreftet
Vannforskriften § 12	Spor 2, 5	Bekreftet
Forurl. § 18 nr. 1, 2, 6	Spor 4	Bekreftet — tre grunnlag
Nml §§ 7, 8, 9, 10	Spor 2, 5	Bekreftet
Fvl § 17 (utredningsplikt)	Spor 1, 3, 5	Bekreftet

Forurl. § 16 (vilkår)	Spor 4, 5	Bekreftet
PBL § 12-8 (helse/miljø)	Spor 1	Bekreftet
HR-2021-2364-A (Sunnfjord)	Plan (WindWorks)	Supplerende
HR-2021-1975-S (Fosen Vind)	Spor 1, 3	Bekreftet
Lunner pukkverk	Spor 4	Bekreftet internt

Myndighetsadressat per spor

SPOR	PRIMÆRADRESSAT	SEKUNDÆRADRESSAT
1. Avbøtende tiltak	Statsforvalteren (innsigelsesløpet)	KDD ved innsigelsesbehandling
2. Sandsfjorden utelatt	Statsforvalteren (miljøvern)	Mattilsynet (drikkevann)
3. Forhåndsbinding	Statsforvalteren (lovlighetskontroll)	KDD / Sivilombudet
4. § 18-mønsteret	Statsforvalteren (forurensningsmyndighet)	Miljødirektoratet
5. Hydrogeologi premiss ≠ garanti	Statsforvalteren (planfaglig)	NVE (grunnvann)

Motspor-analyse

Åtte identifiserte motspor. Hvert med treffstyrke og spor-spesifikt svar.

MOTSPOR	TREFFER SPOR	TREFFSTYRKE	SPOR-SPESIFIKT SVAR
1. Samfunnsansvar	Ingen direkte	Svak	Arbeidsplasser endrer ikke at ROS er mangelfull
2. Kommuneplanavklaring	Spor 1, 3	Middels	Nye føringer 2023-27 krever oppdatert blikk
3. Avbøtende tiltak løser alt	Spor 1, 5	Svak	Torpedert av Statsforvalterens verbatim
4. Sweco-rapporten	Spor 4	Svak	5 metodefeil identifisert av Statsforvalteren
5. § 12-vilkår oppfylt	Spor 2, 5	Middels	Sandsfjorden ikke vurdert. Premisser ikke sikret.
6. WindWorks irrelevant	Plan	Middels	Meklingsprotokollen er eksplisitt
7. Driftsmodifikasjon	Spor 4	Svak	14 år med «vi fikser det» forsterker § 18
8. Mekling løser alt	Spor 1, 3	Middels-Sterk	Spor 2, 4, 5 overlever uavhengig

Hovedkonklusjon: Ingen av de 8 motsporene treffer vannsporet (Spor 2 + 5) med styrke. Vannsporet er motpartens blinde flekk. Det sterkeste motsporet — «mekling løser alt» — nøytraliserer bare plansporet, ikke resten.

ARBEIDSKONKLUSJON

Det LSL har bygd over flere år — klagene, meklingsinnspillene, innsynsbegjæringene — er et uvanlig sterkt dokumentasjonsgrunnlag. Det denne leveransen gjør er å koble det sammen: fem bevisspor, ordrett verifisert, strukturert i tre arbeidslinjer som hver bærer sin funksjon.

Plan bærer fremdriften. Vann bærer robustheten. § 18 bærer eskaleringen. Sammen er de en posisjon motparten ikke kan nøytralisere med ett svar.

LSL trenger ikke flere spor. LSL trenger å bære det de allerede eier — som en kirurg, ikke som en protest.

Situation Assessment v3.0 · delivered to La Sandsfjorden Leva, April 2026 · client tier

Reproduced as delivered. The source list (19 register records) and the five full evidence-track documents live in the document register and are omitted here.